القانون رقم 2008-07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008 المتضمن مدونة العمران

الباب الأول :أحكام عامة

الفصل الأول :الهدف

المادة الأولى: تهدف هذه المدونة إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال العمران والاستصلاح العمراني.

تطبق أحكام هذه المدونة على جميع البلديات الحضرية أما البلديات الريفية فستحدد لها، بالطرق التنظيمية، أحكام خاصة بها.

تطبق ترتيبات المدونة الحالية على جميع التجمعات الحضرية التي يحدد حجمها الديمغرافي، مرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمران. ومع ذلك وفيما يتعلق بالتجمعات الأخرى، ستحدد ترتيبات خاص بالطرق التنظيمية.

المادة 2: يهدف العمران إلى استصلاح المراكز الحضرية استصلاحا توقعيا وتدريجيا في إطار سياسة تنظيمية اقتصادية واجتماعية واستصلاح ترابي وحماية للبيئة، كما يهدف بصفة خاصة عن طريق الاستخدام المعقلن للأرض إلى إنشاء إطار ملائم للتنمية المتناسقة للإقليم على المستويات المادية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

الفصل الثاني :التعريفات

المادة 3: تتخذ العبارات التالية الواردة في هذه المدونة المعاني المبنية إزاءها:

1. **النظام العام للعمران:** مجموع القواعد المحددة لشروط استخدام الأرض ويتعلق الأمر بالقواعد الدنيا التي تطبق عندما لا تكون بلدية مزودة بمخطط محلي للعمران أو بمخطط استصلاح مفصل.
2. **المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران**: أداة التخطيط المتوسط والطويل الأمد التي تحدد توجهات تنمية المراكز الحضرية.

3. **المخطط المحلي للعمران:** وثيقة تخطيط تحدد في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران، القواعد العامة وارتفاعات الاستخدام للمراكز الحضرية. وخلافا لمخطط شغل الأرض فإن هذا المخطط يأخذ في الحسبان ضرورة التنمية المستديمة تلك التي تدمج في الوقت ذاته مشاريع التنمية الاقتصادية للبلدية.
4. **مخطط للاستصلاح المفصل:** إطار تتم من خلاله كل عملية لتقسيم القطع الأرضية إلى عدة أجزاء، فهو يشمل مخططا ونظاما للعمران وبرنامجا للإحياء والتجهيز.
5. **الاتفاقية:** عقد يجوز للدولة أو البلدية بمقتضاه أن تسند لهيئة عمومية أو خصوصية استصلاح أو إحياء منطقة ما يحدد التزامات كل طرف وكذا الأحكام العامة الفنية والمالية.
6. **المستصلح** : شخص طبيعي أو اعتباري يعمل في إطار خاص أو عن طريق اتفاقية مع الدولة أو البلدية لإنجاز أعمال مرتبطة بالأرض.
7. **حق الشفعة:** حق معترف به للدولة أو للجماعات المحلية للقيام، في حالة التصرف، باقتناء ملكية عمارة أو عدة عمارات أو حقوق عقارية حقيقية تفضيلا على أي مقتن آخر.
8. **رخصة البناء:** وثيقة تصدرها السلطة الإدارية للسماح بإنجاز أشغال البناء.
9. **الإعلان عن الأشغال:** رخصة إدارية إلزامية لكافة الأشغال التي تم إعفاؤها من رخصة البناء والتي يتناولها إجراء رقابة مخففة للتأكد من المطابقة مع قواعد شغل الأرض واستخدامها.
10. **رخصة الهدم** : رخصة إدارية لا بد من الحصول عليها قبل هدم بناية جزئيا أو كليا، ويحصل عليها قبل أي طلب لرخصة البناء.

11. **إفادة العمران** : وثيقة إدارية تبين قواعد العمران والحدود الإدارية الملكية ونظام الرسوم والاشتراكات العمرانية المطبقة على قطعة أرضية معينة وحالة التجهيزات العمومية الموجودة أو المتوقعة.
12. **تقسيم قطع الأرض** :عملية الهدف منها هو تقسيم جزء من الملكية العقارية للدولة إلى آخر أجزاء من أجل إنشاء قطع أرضية لأغراض السكن و/أو لنشاطات مرتبطة بذلك.
13. **التجديد العمراني** :عملية لاستصلاح المراكز الحضرية القديمة المتدهورة والأحياء الخربة أو غير الصحية والبنايات العشوائية وترميم منطقة ذات أهمية تاريخية أو جمالية أو ثقافية أو استعادة طابعها الأصلي.
14. **التجميع الحضري**: عملية لتعديل قاعدة الملكية العقارية وإنشاء وتوزيع قطع جديدة في منطقة للاستصلاح.
15. **منطقة الاستصلاح بالتشاور**: منطقة يوجد بداخلها هيئة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة تتوفر على تفويض من الدولة وتقرر التدخل للقيام أو الأمر بالقيام لاستصلاح وتجهيز القطع الأرضية من أجل التنازل عنها، عند الاقتضاء، لمستخدمين عموميين أو خصوصيين طبقا للشروط المحددة في القوانين المعمول بها.
16. **مساحة التدخل العقاري**: مساحة تسعى الدولة أو البلدية أن تنجز عليها عملية استصلاح بحيث يجوز لها أن تنفذ عليها حقا يقضي بنزع الملكية و/أو بالشفعة سعيا إلى إكمال خطتها المحلية للعمران على أحسن وجه.

الباب الثاني : قواعد متعلقة باستخدام الأرض

الباب الفرعي الأول :مستندان عامة

الفصل الأول :نظام عام للعمران

المادة 4: يخضع للنظام العام للعمران الوارد في هذه المدونة وللنظام العام للبناء كل بناء أو تغيير للبناء أو كل شغل للأرض يتم في بلدية حضرية لا تتوفر على مخطط محلي للعمران أو على مخطط استصلاح مفصل.

المادة 5 : يجوز للسلطة المختصة أن ترفض كل بناء أو تعديل للبناء عندما:

1) يكون من شأن البنايات أن تمسَّ، من حيث موقعها أو أبعادها، من النظافة أو الأمن العمومي .
2) تكون المنشأة التي ستبنى خاضعة لتقييم بيني ولم تناولها دراسة جدوائية بيئية .
3) يكون من شأن البنايات أن تتعرض من حيث موقعها لأضرار خطيرة .
4) يكون من شأن البنايات أن تعرض للخطر، من حيث موقعها، صيانة أو استغلال مواقع أو عمارات ذات فائدة معمارية أو تاريخية أو منظرية.
5) تكون البنايات مشيدة في أراض لا تصل إليها طرق عمومية أو خصوصية أو عندما يكون الوصول إليها منطويا على بعض الأخطار على السلامة.
6) تكون شبكة الماء الشروب تبعد أكثر من 250 م أو عندما لا تسمح البناية بإنجاز صرف صحي فردي أو جماعي في ظروف صحية كافية.
7) تكون البنايات من حيث وضعيتها أو أهميتها تفرض إنجاز تجهيزات عمومية جديدة أو المزيد من المصروفات للمرافق العمومية لا تتناسب مع الموارد المتوفرة.

8) تكون البنايات على شكل يشجع العمران الفوضوي أو يضر بالنشاطات الزراعية أو الغابوية.
9) تكون البنايات تلحق الضرر بالمساحات التي يعترف لها بقيمة بيئية حضرية .
10) يكون من شأن البنايات، من حيث وضعيتها وشكلها المعماري أو أبعادها (خاصة ارتفاعها) أو مظهرها الخارجي، أن تلحق ضررا بطابع الأمكنة المجاورة أو بفائدتها.

ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة أن تعترض، بنفس الطريقة ، على الأشغال، ضمن إطار إعلان للأشغال أو أن لا تسمح بها إن لم تحترم بعض المواصفات في نفس الحالات أو الظروف.

الفصل الثاني :إفادة العمران

المادة :6 تهدف إفادة العمران إلى إعطاء معلومات عن حقوق البناء المتعلقة بقطعة أرضية حسب الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة، وخاصة النظام العام للعمران الوارد في هذه المدونة.

يجوز أن يتناول طلب إفادة العمران إما إمكانية إنجاز عملية محددة مع التركيز عندئذ على الهدف من البناء المزمع والمساحة الصافية التي ستشيد منه وإما، وبصفة عامة، إمكانية البناء ومستلزماته المعمول بها على القطعة الأرضية المعنية دون أن تكون تلك المعلومات متعلقة بعملية محددة.

وفي جميع الحالات تبين إفادة العمران ترتيبات العمران والقيود الإدارية على حق الملكية ونظام الرسوم والمشاركات في مجال العمران المطبقة على قطعة أرضية ما وحالة التجهيزات العمومية القائمة والتي تم تقرير وضعها لهذه القطعة والمصادقة عليها.

يجوز أن تكون إفادة العمران إيجابية أم سلبية. فهي إيجابية عندما لا تكون هناك أية قاعدة تعارض قابلية بناء القطعة أو القيام بالعملية المبرمجة بما في ذلك الجدوائية

البيئية أو عندما تكون هذه القابلية للبناء أو هذه العملية ممكنة إذا ما احترمت بعض الشروط التي ترد عندئذ في الإفادة. وتكون الإفادة سلبية في حالة العكس.

عندما يكون من الممكن رفض الترخيص بسبب موقع القطعة، يكون من الواجب إصدار إفادة سلبية للعمران.

المادة 7 : تتولى السلطة الإدارية المختصة التحقيق في إفادة العمران وإصدارها بالتشاور مع العمدة المعني.

المادة 8 : يقوم صاحب بإيداع طلب إفادة العمران في ثلاث نسخ لدى البلدية مقابل إيصال أو يرسله لها برسالة مضمونة مع وصل بالاستلام. ويحدد الطلب هوية صاحبه وهوية المالك إذا كانت مختلفة وعنوان القطعة ومساحتها وموضوع الطلب.

ويصحب الطلب بمخطط القطعة المبين لموقعها وعندما يتناول الطلب عملية محددة فإنه يبين بإيجاز موضعها (هدف البناء المزمع وطبيعته والمساحة الصافية التي ستبنى).

وتحدد بقرار من الوزير المكلف بالعمران الشكلية النموذجية لطلب إفادة العمران.

المادة :9 إن مدة التحقيق في طلب إفادة العمران شهر ولا يبدأ هذا الأجل إلا بعد إيداع ملف كامل وفي حالة العكس يدعى صاحب الطلب إلى تكملة ملفه خلال الأيام العشرة الموالية لإيداع طلبه،. ويجوز تمديد هذه الفترة بمدة أقصاها خمسة عشر يوما بقرار مبرر من السلطة المكلفة بالتحقيق. ولا يجوز إصدار إفادة العمران الإيجابية إلا بمقرر من السلطة المختصة.

المادة : 10 يحيل العمدة طلب إفادة العمران للسلطة الإدارية المختصة خلال الأسبوع الموالي لإيداعه لدى البلدية ويستشير السلطة المعنية المصالح والهيئات المعنية بالمشروع وتتولى التحقيق في طلب الإفادة بالتعاون الوثيق مع العمدة ومصالح البلدية المعنية.

المادة : 11 تعد بمقرر من الوزير المكلف بالعمران لائحة المصالح والهيئات المعنية المشار إليها ي المادة السابقة. ويحدد هذا المقرر كذلك المصالح أو الهيئات المعنية التي يعتبر رأيها المطابق إلزاميا لإصدار إفادة العمران التي يكتسي رأيها طابعا استشاريا.

المادة : 12 تعلق إفادة العمران الايجابية أو السلبية في مقر البلدية ومقر الإدارة الجهوية المعنية مدة شهرين ويبلغ بها صاحب الطلب.

المادة : 13 تبقى إفادة العمران الايجابية صالحة مدة سنة ويجوز تمديد هذه الفترة بسنة إضافية بناء على طلب يقدم شهرا على الأقل قبل انقضاء فترة صلاحية الإفادة الحالية و شريطة أن لا تكون القواعد منحت على أساسها قد تطورت أثناء ذلك.

يجب أن يرخص بكل طلب للبناء ينسجم مع ترتيبات إفادة العمران الايجابية مدة صلاحيتها.

الفصل الثالث :مساحات البنايات

المادة : 14 مساحة البناء هي المساحة المبنية من القطعة الأرضية. يحدد معامل شغل الأراضي نسبة المساحة المبنية على مساحة قطعة الأرض.

المادة : 15 يحدد معامل الاستخدام العقاري نسبة المساحة الصافية للأرضية المغطاة للبناية مقسمة على مساحة قطعة الأرض المزمع بنائها.

المادة : 16 تساوي المساحة الصافية للأرضية المغطاة مجموع مساحات الأرضيات في كل طابق من طوابق البناية المحسوبة حسابا يشمل عرض الحيطان بعد خصم مساحات الأرضيات التالية:

- تخشيبات السقف والسراديب غير القابلة للاستصلاح.
- الغطاء والسطح والشرفة وحصن الدار غير المغطى وما أشبه ذلك
- المرآب أو البنايات المعدة لتوقف السيارات

الباب الفرعي الثاني :مستندات العمران

المادة : 17 يقصد بمستندات العمران المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران والمخططات المحلية للعمران ومخططات الاستصلاح المفصلة

الفصل الرابع :المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران

المادة : 18 يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدة تتراوح ما بين 10 و 20 سنة، توجيهات التنمية والاستصلاح لتجمع حضري قد يشمل بلدية واحدة أو عدة بلديات ملتئمة أو غير ملتئمة في مؤسسة عمومية للتعاون بين البلديات.

أن المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران:

1. يحدد المساحة الحضرية لأفق ما بين 10 و 20 سنة.
2. يحدد المناطق المفضلة من أجل التوسع.
3. يحدد خطوط ومواقع البنى التحتية للشبكات والنقل.
4. يحدد موقع التجهيزات العمومية المنظمة لبنية التجمع.
5. بيان خصوصية استخدام مختلفة المناطق.

- المناطق الحضرية أو تلك التي ستحول إلى مناطق حضرية تستخدم للسكن أو التجارة أو للقيام بنشاط معين أو للتجهيز أو لمساحة خضراء حيث تحدد القطاعات التي سيشملها إعادة الهيكلة أو التجديد أو الصيانة.
- ارتفاقات حماية الموارد المائية
- المناطق الزراعية والفضاءات الطبيعية غير القابلة للبناء فيها.
- المواقع ذات الفائدة البيئية والتاريخية والأثرية المطلوب حمايتها واستغلالها.

يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران مختلف المراحل وجدولة تنفيذها كما يبين في الوقت ذاته الأعمال التي سيقام بها في المجال الفني والقانوني والمؤسسي.

المادة : 19 يتكون المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران من:

- تقرير تقديم (1) يعرض تشخيص وضعية التجمع في المجال الديمغرافي والاقتصادي والبيئي وفيما يخص التجهيزات والخدمات والسكن والتنقلات الحضرية والمناطق الزراعية الحضرية وشبه الحضرية و (2) مشروع تنمية

التجمع وخاصة القطاعات التي ستعطى لها الأولوية في لاستصلاح أو في إعادة الهيكلة.

- خرائط توضيحية تمثل في وضعيتها الحالية وحسب التوقعات على المدى المتوسط أو البعيد المحيط الذي سيطاله العمران وكذا التخصيص العام للتربة ورسم مواقع أهم البنى التحتية والتجهيزات الكبيرة.

كما يجوز أن يضم المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران أي عنصر آخر يكون مفيدا ومبررا من حيث هدفه.

المادة : 20 يتخذ الوزير المكلف بالعمران مبادرة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران بعد استشارة الوزير المكلف بالجماعات المحلية أو بناء على طلب منه أو بطلب من العمدة أو العمد المعنيين.

المادة : 21 يجري إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران تحت مسؤولية وسلطة الوزير المكلف بالعمران وبالتعاون مع البلدية أو البلديات المعنية وكذا عند الاقتضاء، مع مسيري الشبكات المعنية وبالاشتراك مع أشخاص عموميين معنيين.

وبعد ما يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي يحال إلى الشخصيات العمومية وإلى مسيري الشبكات المعنية الذين أشركوا في إعداده وذلك لإبداء رأيهم في المسألة. وسيكون أمام هؤلاء أجل مدته شهران لإبداء ما عندهم من ملاحظات وسيراعي الوزير المكلف بالعمران الملاحظات التي تبدو له معززة بما يكفي من الأدلة.

المادة : 22 يخضع مشروع المخطط التوجيهي عندئذ لتحقيق عمومي حسب الشروط التالية:

- يعين الوزير المفوض المحقق بمقرر يحدد فيه أهم مميزات التحقيق العمومي (خاصة تاريخ الافتتاح والمدة الواقعة ما بين شهر وشهرين وإجراءات الإطلاع على مشاريع المستندات وإبداء الملاحظات).

- يقيد المفوض المحقق ملاحظات الجمهور في سجل موضوع تحت تصرف الجميع ويعد تقريرا مبررا يستعرض أهم عناصر التحقيق ويصحبه برأيه ويحال هذا التقرير فور إكماله من قبل المفوض المحقق إلى الوزير المكلف بالعمران.
- يوضع تقرير ورأي المفوض المحقق تحت تصرف الجمهور لدى مقر الوزارة المكلف بالعمران وفي البلدية أو البلديات والإدارات الجهوية المعنية لغاية المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران.

المادة : 23 يحال مشروع المخطط التوجيهي في حالة تعديله على أساس التحقيق،\ من قبل الوزير لمكلف بالعمران إلى عمدة البلدية أو عمدة البلديات المعنية إوالى الشخصيات العمومية والى مسيري الشبكات المشتركة في إعداد المشروع وذلك بغية إبداء آرائهم فيه وهذه الآراء يجب إحالتها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز شهرين حيث تعتبر بعد انقضائه موافقة.

يصادق على المخطط التوجيهي بمرسوم يتخذ مجس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمران.

وبعد المصادقة على المخطط يوضع تحت تصرف الجمهور لدى مقر الوزارة وفي البلدية أو البلديات والإدارات الإقليمية المعنية.

المادة : 24 يتمثل تعديل المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران في إدخال التغييرات التي لا تمس بصفة معتبرة (أي ضمن نسبة تقل عن 10 %):

- المحيط الحضري على المدى المتوسط أو الطويل.
- اختصاصات مختلف المناطق.
- رسم البنى التحتية الكبيرة للشبكات والنقل.

يتولى الوزير المكلف بالعمران اتخاذ مبادرة التعديل أو بناء على طلب من الوزير المكلف بالجماعات المحلية أو بطلب من العمدة أو العمد المعنيين.

ويجري إعداد التعديل تحت مسؤولية الوزير وسلطته بالتعاون مع البلدية أو البلديات ومع مسيري الشبكات المعنية بالمخطط التوجيهي وبمساعدة شخصيات عمومية معنية.

إجراءات المصادقة على مشروع التعديل هي نفس الإجراءات المتبعة للمصادقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران.

المادة : 25 يقصد بمراجعة كل أو بعض المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران أي تغيير يدخل عليه لا يقتصر على تعديل بسيط كالذي ورد في المادة 24 أعلاه.

إجراءات الإعداد والمصادقة على مشروع مراجعة المخطط التوجيهي هي نفسها المتبعة عند الإعداد والمصادقة على مشروع المخطط.

غير أن:

- تقرير التقديم يقتصر على عرض عناصر جديدة أو عناصر من طبيعتها أن تبرر مشروع المراجعة.
- التحقيق العمومي المنصوص عليه في المادة 22 يمكن تخفيضه إلى مدة لا تزيد عن شهر.

المادة : 26 يحتج المخطط التوجيهي على كافة الأشخاص العموميين.

الفصل الخامس :المخططات المحلية للعمران

المادة : 27 يحدد المخطط المحلي للعمران القواعد المطبقة في مجال استخدام الأراضي على كل أو بعض تراب البلدية الحضرية تحديدا يحترم التوجيهات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران عندما يكون موجودا وعندما لا يكون المخطط المحلي للعمران في بلدية ما غير مطبق إلا على جزء من تراب هذه الأخيرة فإن النظام العام للعمران المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه المدونة يطبق على باقي ترابه.

المادة : 28 لا ينبغي السماح بالعمليات وبالأشغال وبشغل الأراضي في البلديات المتوفرة على مخطط محلي للعمران إلا إذا كانت منسجمة مع ترتيبات هذا المخطط.

المادة : 29 يتكون المخطط المحلي للعمران من:

- نظام يشمل القواعد المحددة في مجال البناء واستخدام الأراضي،
- وثيقة أو عدة وثائق (مخططات) تحدد وخاصة على شكل مناطق كل تراب البلدية التي يشملها المخطط.
- تقرير تقديم لا يمكن الاحتجاج به على المحكومين وليس لهؤلاء أن يتذرعوا به في تقاريرهم مع الإدارة أو مع الغير.

كما يجوز أن يشمل أيضا مستندات أخرى مثل الملحقات.

ويحتج بالمخطط المحلي للعمران على كافة الأشخاص العموميين والخصوصيين.

المادة : 30 يجب على المخطط المحلي للعمران بصفة إلزامية أن:

1. يحدد حدود المناطق الحضرية أو التي ستحول إلى حضرية وهي المناطق التي يمكن أن تشيد عليها بنايات جديدة أو تجري تعديلات على بنايات قائمة عليها وأن ترسم حدود المناطق غير القابلة للتحضر أو البناء فيها والمناطق الزراعية الحضرية أو شبه الحضرية.
2. يحدد حدود صلاحية تخصيص المناطق الحضرية - أو التي ستحضر - مع مراعاة جودة التربة وحقيقة الحاجيات والنشاطات الغالبة التي من الممكن أن تمارس فيها.
3. يحدد المواقع المخصصة للتجهيزات أو البنى التحتية العمومية والفضاءات العمومية.
4. يضبط كيفية الترصيف التي يجب احترامها على طول المساحات والطرق العمومية.
5. يحدد مخطط الارتفاق ذات النفع العمومي (الارتفاقات الهرتيزية وارتفاقات المرور وقنوات المياه وخطوط الكهرباء على سبيل المثال)

6. يحدد المعالم أو القطاعات ذات طابع تاريخي أو معماري خاص وكذا المواقع أو المناظر التي ستحمي كما يحدد عند الاقتضاء القواعد الخاصة بهذه الحماية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.
7. يحدد القطاعات العمرانية التي ستعاد هيكلتها.
8. يحدد رسم ومواصفات طرق الحركة التي سيحافظ عليها أو سيتم تعديلها أو يتم إنشاؤها خاصة من حيث العرض.

يجب أن ترد العناصر المذكورة أعلاه في الوثائق البيانية للمخطط.

كما يجب أن يتضمن أيضا ما يلي:

تحديد القواعد المتعلقة بالطابع الخارجي للبناءات وتحديد أبعادها واستصلاح مشارفها.

1. القيام بالنسبة بالطابع لكل منطقة بتحديد معامل أو معاملات لشغل الأرض تضبط كثافة البناءات المسموح بها.
2. تحديد الواجبات في مجال البناء لموقع توقف السيارات وهي المفروضة بشأن كل بناء جديد أو بشأن بعض التعديلات التي ستدخل على البنايات القائمة.
3. تحديد المستوى الأدنى للتجهيز الإلزامي المطبق على البنايات الجديدة أو على توسعة تلك القائمة، خاصة في مجال شبكات الماء الشروب أو منشئاته أو شبكات الصرف الصحي أو الكهرباء.
4. تحديد المساحة الدنيا للقطع للبناء.

المادة : 31 فضلا عن العناصر الإلزامية يجوز للمخطط المحلي للعمران أن يشمل كافة القواعد المفيدة والتي تبررها المصلحة العامة للعمران البلدي أو المشترك والمرتبطة باستخدام الأراضي والبناءات.

المادة : 32 يتولى الوزير المكلف بالعمران اتخاذ قرار إعداد المخطط المحلي للعمران بعد استشارة الوزير المكلف بالجماعات المحلية أو بناء على طلب منه أو بطلب من العمدة المعني.

المادة : 33 يجري إعداد مشروع المخطط المحلي للعمران تحت مسؤولية وسلطة الوزير المكلف بالعمران، وذلك بالتعاون مع الوزير المكلف باللامركزية واستصلاح التراب والمصالح البلدية المعنية وكذا ، عند الاقتضاء مع مسيري الشبكات المعنية وبمساعدة شخصيات عمومية أخرى معنية.

ويشمل مشروع المخطط المحلي للعمران ما يلي:

- تقرير تقديم يستعرض أهم توجهات سياسة التنمية والتخطيط الحضري للبلدية على أساس تشخيص للوضعية الحالية وللآفاق في مجال الديموغرافيا والاقتصاد والإسكان والخدمات والتجهيزات،
- نظاما للعمران،
- مستندات بيانية (مخططات)،
- المحقات المحتملة،
- الآراء المحصول عليها.

وسيحدد قرار من الوزير المكلف بالعمران طريقة تقديم هذه الوثائق.

ويحال مشروع المخطط المحلي للعمران إلى البلدية وإلى الشخصيات العمومية والى مسيري الشبكات الذين تم إشراكهم في إعداده وذلك لإبداء رأيهم فيه وسيكون أمام هؤلاء أجل قدره شهران لإبداء ملاحظاتهم المحتملة. ويأخذ الوزير المكلف بالعمران بعين الاعتبار الملاحظات التي تبدو له واردة.

المادة : 34 يخضع مشروع المخطط المحلي للعمران عندئذ للتحقيق العمومي طبقا للشروط التالية:

- يعين الوزير المكلف بالعمران بمقرر المفوض المحقق ويحدد له أهم مواصفات التحقيق العمومي (خاصة تاريخ الافتتاح ومدة تتراوح ما بين شهر وشهرين وكيفية الاطلاع على مشاريع المستندات وإجراءات إبداء الملاحظات)؛

- يسجل المفوض المحقق ملاحظات الجمهور في سجل متاح للجميع كما أنه يعد تقريرا مبررا يستعرض أهم عناصر التحقيق ويرفقه برأيه ويحيله إلى الوزير المكلف بالعمران وإلى عمدة البلدية المعنية؛
- يوضع تقرير ورأي المفوض المحقق تحت تصرف الجمهور لدى مقر الوزارة والبلدية لغاية المصادقة على المخطط المحلي للعمران.

المادة : 35 يحال مشروع المخطط المحلي للعمران، في حالة تعديله على أساس التحقيق العمومي، من قبل الوزير المكلف بالعمران وإلى عمدة البلدية المعنية، وكذلك عند الاقتضاء إلى الشخصيات العمومية ومسيري الشبكات المشتركة في إعداد المشروع وذلك بغية إبداء آرائهم المبررة حوله.

يصادق على المخطط المحلي للعمران بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمران.

المادة : 36 يتمثل تعديل المخطط المحلي للعمران في إدخال تغييرات صغيرة لا تمس:

- التصنيف على شكل مناطق.
- الطابع البيئي للبلدية المعنية.
- المواقع المخصصة للبنى التحتية وللتجهيزات العمومية.
- المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه والفضاءات المحمية.

يتولى الوزير المكلف بالعمران اتخاذ مبادرة التعديل أو بناء على طلب من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

ويجرى إعداد التعديل تحت مسؤولية وسلطة الوزير المكلف بالعمران وبالتعاون مع مصالح البلدية أو البلديات ومع مسيري الشبكات المعنية بالمخطط وبمشاركة شخصيات عمومية معنية.

يصادق على مشروع تعديل المخطط المحلي للعمران بنفس الشروط المتبعة للمصادقة على المخطط المحلي للعمران.

المادة : 37 تتمثل مراجعة كل أو بعض المخطط المحلي للعمران في أي تغيير يدخل على هذا المخطط لا يقتصر على تعديل بسيط كما هو محدد في المادة 36 أعلاه.

وتتم المراجعة تبعا لنفس الصيغ والظروف التي تم بها الإعداد والمصادقة على المخطط المحلي.

غير أن:

- تقرير التقديم يقتصر على عرض عناصر جديدة أو عناصر من طبيعتها أن تبرر مشروع المراجعة.
- التحقيق العمومي المنصوص عليه في المادة 34 يمكن تخفيضه إلى مدة لا تتجاوز شهرا.

الفصل السادس : مخططات الاستصلاح المفصلة واتفاقيات الاستصلاح

الفرع الأول : مخططات الاستصلاح المفصلة

المادة : 38 مخططات الاستصلاح المفصل هو الإطار الذي تتم من خلاله عملية لتقسيم القطع الأرضية.

يجب أن تتم مخططات الاستصلاح المفصل كل عملية لتقسيم القطع الأرضية تزيد على عشرة قطع تصحبها إنشاء الطرق والشبكات، وكذا المساحات التي ستدمج في المجال العمومي.

ويشمل مخططات الاستصلاح المفصل مخططا ونظاما للعمران وبرنامجا للإحياء والتجهيز.

ويجب أن يوضح مخطط الاستصلاح على شكل بياني:

- ملحقات الطرق والشبكات والمساحات والتجهيزات العمومية والمساحات ذات الطابع البيئي.

- الأحياء القابلة للبناء ووجهتها.
- توزيع القطع مع بيان أرقامها عندما تكون المنطقة العمومية تم تخصيصها كليا أو جزئيا.
- أصغر مساحة للقطع الأرضية.
- رقعة البيانات.
- بعد البيانات عن الطرق العمومية المحاذية للقطعة.
- بعد البيانات عن الحدود الفاصلة بين القطع المجاورة.
- بعد البيانات عن البيانات الأخرى الموجودة على القطعة.
- المغروسان التي ستغرس أو سيحتفظ بها على القطعة.
- يجب أن تظهر العناصر أدناه في ملف مخطط الاستصلاح المفصل:

أعلى ارتفاع للبيانات:

- شروط إنجاز الصرف الصحي الفردي طبقا للقوانين المطبقة.
- الواجبات في مجال توقف السيارات.
- الواجهة الخارجية للبنايات.
- معامل شغل الأراضي وكذا المساحات الكاملة للأرضية الصافية الصالحة للبناء في كل حي أو نوع من البيانات.

يشمل برنامج الإحياء والتجهيزات العمومية البنى التحتية للطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي وكذلك التجهيزات العمومية من مدارس ومستوصفات ومحطات للنقل الجماعي.

المادة 39 : يجب على المخطط التفصيلي للاستصلاح أن يراعي توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران.

عندما يكون لدى البلدية مخطط محلي للعمران، فإن ترتيبات مخطط للاستصلاح المفصل تنسجم مع ترتيبات المخطط المحلي للعمران فيما يتعلق بالمنطقة أو بالمناطق المعنية.

ويعتبر مخطط الاستصلاح المفصل حجة على كافة الأشخاص العموميين والخصوصيين فيما يتعلق بتنفيذ كافة الأشغال أو المنشآت أو البلديات أو أي نوع من استخدام الأرض.

المادة 40 : يتخذ الوزير المكلف بالعمران مبادرة إعداد مخطط الاستصلاح المفصل بعد استشارة الوزير المكلف بالجماعات المحلية أو بناء على طلب منه أو بطلب من العمدة المعني.

المادة 41 : يجري إعداد مشروع مخطط الاستصلاح المفصل تحت مسؤولية وسلطة الوزير المكلف بالعمران بالتعاون مع البلدية وكذا الاقتضاء مع مسيري الشبكات المعنية وبمساعدة جماعات أو أشخاص عموميين معنيين.

وبعد ما يتم إعداد مشروع مخطط الاستصلاح المفصل يحال إلى الشخصيات العمومية وإلى مسيري الشبكات المعنية الذين أشركوا في إعداده وذلك لإبداء رأيهم في المسألة وسيكون أمام هؤلاء أجل مدته شهران لإبداء ملاحظاتهم المحتملة وسيراعي الوزير المكلف بالعمران الملاحظات التي تبدو له واردة.

المادة 42 : يخضع مشروع مخطط الاستصلاح المفصل النهائي لتحقيق عمومي يجري في الظروف التالية:

- يعين الوزير المكلف بالعمران بمقرر المفوض المحقق ويحدد له أهم مميزات التحقيق العمومي (خاصة تاريخ الافتتاح والمدة الواقعة ما بين شهر وشهرين وإجراءات الإطلاع على مشاريع المستندات وإبداء الملاحظات)
- يقيد المفوض المحقق ملاحظات الجمهور في سجل موضوع تحت تصرف الجميع ويعد تقريرا مبررا يستعرض أهم عناصر التحقيق ويصحبه برأيه

ويحال هذا التقرير فور إكماله من قبل المفوض المحقق إلى الوزير المكلف بالعمران.

- يوضع تقرير ورأي المفوض المحقق تحت تصرف الجمهور لدى مقر الوزارة وفي البلدية لغاية المصادقة على مخطط الاستصلاح المفصل.

المادة 43 : يحال مشروع مخطط الاستصلاح المفصل في حالة تعديله على أساس التحقيق من قبل الوزير المكلف بالعمران إلى عمدة البلدية المعنية وإلى الشخصيات العمومية وإلى مسيري الشبكات المشتركة في إعداده وذلك بغية إبداء آرائهم المبررة حوله.

يصادق على مخطط الاستصلاح المفصل بمرسوم يتخذه مجس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمران.

المادة 44 : يتمثل تعديل مخطط الاستصلاح المفصل في إدخال التغييرات التي لا تمس بصفة معتبرة (أي ضمن نسبة تقل عن % 10):

- المخطط العملي لمخطط الاستصلاح المفصل.
- وجهات استخدام الأرض بين سكن اجتماعي وسكن راق ونشاطات وتجهيزات ومساحات عمومية.

ويتولى الوزير المكلف بالعمران اتخاذ مبادرة التعديل أو بناء على طلب من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

ويجري إعداد التعديل تحت مسؤولية وسلطة الوزير المكلف بالعمران وبالتعاون مع البلدية ومسيري الشبكات المعنية وعند الاقتضاء بمساعدة شخصيات عمومية أخرى معنية.

المادة 45 : تتمثل مراجعة كل أو بعض المخطط في أي تغيير يدخل عليه لا يقتصر على تعديل بسيط كما هو محدد أعلاه.

يتم إعداد مخطط الاستصلاح المفصل بعد تعديله أو مراجعته ويصادق عليه بنفس الطريقة التي تم فيها إعداده والمصادقة عليه غير أنه في حالة المراجعة يمكن أن تحدد للتحقيق العمومي المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه مدة لا تزيد عن شهر.

المادة 46 : يعفى إصدار رخص البناء في منطقة تتوفر على مخطط الاستصلاح المفصل من المشاورات والآراء المسبقة للإدارات أو المصالح أو مسيري الشبكات الذين شاركوا في إعداد المخطط وذلك استثناء لترتيبات الفصل الأول من الباب الخامس من هذه المدونة.

المادة 47 : يجري اختتام عملية الاستصلاح أو التهيئة المرتبطة بمخطط استصلاح مفصل بمقرر من الوزير المكلف بالعمران عندما يتم انجاز مجموع برنامج الإحياء والتجهيزات الهامة عند الاقتضاء ومتى تم التنازل عن كافة القطع الجاهزة بناءا على رأي مطابق من السلطة المختصة وتنتهي بقوة القانون الاتفاقية المبرمة مع المستصلح بمجرد إعلان الوزير للاختتام دنما مساس بما ينشأ من مسؤوليات بين الأطراف تطبيقا للاتفاقية.

عندما تحصل البلدية المعنية على مخطط محلي للعمران يكون من اللازم أخذه بعين الاعتبار ويبقى مخطط الاستصلاح المفصل ساري المفعول وتبقى أحكامه مطبقة في غياب مخطط محلي للعمران.

الفرع الثاني :اتفاقيات الاستصلاح

المادة 48 : يجوز للدولة أو البلديات أن تسند لمؤسسة عمومية أو خصوصية، بمقتضى اتفاقية، استصلاح منطقة ما وذلك بغية إنجاز عمليات مرتبطة بالترقية العقارية (السكن الاقتصادي والاجتماعي) وانجاز التجهيزات والبنى التحتية ذات الاستخدام التجاري أو الصناعي أو السياحي.

يجوز للدولة أو للبلديات أن تتنازل للمستصلح عن القطع الأرضية الضرورية لعملية الاستصلاح ولا يكون تحويل الملكية فعليا إلا بعدما ينجز المستصلح على الأقل مجموع برنامج الإحياء وعند الاقتضاء التجهيزات العمومية.

المادة 49 : يجب أن تحدد اتفاقية الاستصلاح برنامج الاستصلاح وكذا عند الاقتضاء برنامج التجهيزات العامة التي سيقوم بها المستصلح طبقا لأحكام الاستصلاح المفصل.

وتحدد الاتفاقية كذلك شروط تقاسم الربح بين المستصلح والأشخاص العموميين الموقعين في حلة العمليات التجارية أو تقاسم الأعباء عندما يتعلق الأمر بعمليات ذات طابع اجتماعي.

كما تحدد الاتفاقية أيضا التجهيزات وعناصر الإحياء الأساسية (من طرف ومساحات عمومية وشبكات على الخصوص) التي ستدمج في المجال العام للبلدية بعد انتهاء العملية.

المادة 50 : عندما يتم الاستصلاح فوق قطعة أرضية تابعة للدولة أو لإحدى البلديات تم التنازل عنها لصالح المستصلح، يجب أن تحدد الاتفاقية الشروط التي من خلالها قد تم التخلي النهائي عن القطع الأرضية المعنية لصالح لهذا الأخير.

المادة 51 : عندما توجد أحياء في مخطط استصلاح مفصل لم تجزأ من قبل فإن المستصلح يعفى من طلب ترخيصات التقسيم الضرورية للقيام بتجزئة القطع لترتيبات نظام الاستصلاح.

المادة 52 : يجوز للسلطة المختصة، إذا لزم الأمر، أن تفوض للمستصلح حقها في الشفعة عندما يتطلب انجاز برنامج الاستصلاح ذلك.

الباب الثالث :عمليات الاستصلاح وأدوات التدخل

المادة 53 : يجوز لعمليات الاستصلاح أن تتخذ الأشكال التالية:

- تقسيم القطع الأرضية
- التجديد العمراني

- تجميع القطع
- الاستصلاح المتشاور

الفصل الأول :تقسيم القطع الأرضية

المادة 54 : يجوز القيام بتقسيم القطعة الأرضية:

- إما من اجل إقامة قطع للبناء لأغراض السكن أو التجارة أو الصناعة أو الصناعة التقليدية أو السياحة.
- إما من اجل إقامة حدائق أو مناطق خضراء أو مناطق لزراعة البقول.

وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمكن أن يسمح إلا ببناء الأمكنة الضرورية لاستغلال هذه المناطق.

المادة 55 : يتخذ قرار تقسيم القطع الأرضية من قبل الوزير المكلف بالعمران. ويتم التقسيم طبقا لمخططات العمران ويلزم القيام بأعمال الاستصلاح والإحياء قبل الإقامة في تلك القطع وتوزيعها ، إلا في الحالات الاستعجالية أو الاستثنائية.

وستحدد أحكام تنظيمية إجراءات إعداد تقسيم القطع والمصادقة عليها وإقامته ويجوز أن يتولى التقسيم طرف ثالث في إطار تنازل عن جزء من ملكية خاصة للدولة. وفي هذه الحالة يأتي التقسيم بعد ترخيص من الوزير المكلف بالعمران.

المادة 56 : تختلف ميزة الأرض المقسمة باختلاف القصد منها.

المادة 57 : يحدد بمقرر من الوزير المكلف بالعمران مستوى التجهيز والمواصفات الخاصة بكل نوع من التقسيم.

الفصل الثاني :التجديد العمراني

المادة 58 : التجديد العمراني هو عملية استصلاح المراكز الحضرية القديمة المتدهورة والأحياء الخربة وغير الصحية والبنايات العشوائية كما يتمثل في ترميم منطقة ذات طابع تاريخية أو جمالية أو ثقافية.

ويخضع للترتيبات المنصوص عليها في التشريع بشأن المحافظة على البيانات والمواقع ذات الطابع التاريخي والثقافي، ويهدف هذا التجديد إلى استعادة بنيتها ورونقها المعماري بشكل يستجيب لمعايير الصحة والنظافة والجمال ويتيح استخداما وتنظيما للفضاء أكثر عقلانية.

المادة 59 : تشمل عمليات التجديد العمراني:

- القيام، عند الاقتضاء، باقتناء العمارات الموجودة داخل المحيط الذي ستجدد وبعمليات الهدم الضرورية وإصلاح الأرض وترميم العمارات وبناء عمارات جديدة واستصلاح الفضاءات الضرورية للطرق والتجهيزات الجماعية ومنح القطع الأرضية لمن سيبنيها
- القيام، عند الاقتضاء، بإعادة الإيواء و/أو التعويض للمالكين القدامى أو المستأجرين

المادة 60 : تتم عملية التجديد وفق مواصفات مخطط الاستصلاح المفصل وطبقا للمخطط مع الشروط المحددة في النظم المتعلقة بمجال العمران.

ويجوز أن تتم العملية في إطار منطقة استصلاح متشاور بشأنه.

المادة61 : الوزير المكلف بالعمران هو الذي يتخذ قرار عملية التجديد. ويجوز للدولة أن تباشر بنفسها عملية التجديد أو تسندها كليا أو جزئيا لجماعة عمومية لهيئة عمومية أو خصوصية معينة لهذا الغرض.

المادة62 : يحوز، مدة إعداد مخطط التجديد، سن إجراءات الحماية التالية في المناطق التي ستجدد:

1. إخضاع المعاملات العقارية لترخيص تصدره الإدارة المختصة
2. إمكانية تأجيل البت في طلبات الترخيص بالبناء
3. إخضاع كافة الأشغال العمومية والخصوصية للترخيص الإداري المسبق.

ولا تعتبر إجراءات الحماية هذه صالحة إلا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من نشر الوثيقة الخاصة لها في الجريدة الرسمية. ومن الممكن، مع ذلك، أن تمدد هذه الفترة بفترتين متتاليتين مدت كل منهما ستة أشهر.

المادة 63 : تنزع الملكية من الأشخاص الذين لا يستطيعون أو لا يستطيعون آو لا يقبلون المشاركة في عملية التجديد. ويتم نزع الملكية هذا طبقا للإجراءات والشروط الواردة في التشريع المعمول به.

الفصل3 :التجميع العمراني للقطع الأرضية

المادة 64 : يجوز اللجوء لتجميع القطع الأرضية، في حالة إعادة الهيكلة، العقارية من اجل القيام بتقسيم للأرض أو لمنطقة تجديد أو لاستصلاح متشاور بشأنه.

المادة 65 : يتولى الوزير المكلف بالعمران اتخاذ قرار تجميع القطع الأرضية، ويجوز أن يقوم بعمليات التجميع المصالح المختصة التابعة للإدارة أو أن تسند تلك العمليات لأية هيأة عمومية أو خصوصية تعين لهذا الغرض.

المادة 66 :لا القيام، أثناء فترة إعداد مخططات تجميع القطع الأرضية، بأي تعديل أو صفقة حول القطع الواقعة في المنطقة التي سيتم ضمها دون الموافقة المسبقة والمكتوبة من السلطة الإدارية المختصة وستحدد أحكام تنظيمية شروط تجميع القطع الأرضية.

الفصل 4 :منطقة الاستصلاح بالتشاور

المادة 67 : يمكن للدولة أو للبلدية أو لأية هيأة معينة لهذا الغرض آن تعد برنامجا للاستصلاح بالتشاور ضمن حدود محيط التدخل العقاري.وتضبط حدود محيط العقاري بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمران.

المادة 68 : عندما لا ينص منطقة الاستصلاح بالتشاور في المخطط المحلي للعمران فإنها تنشأ بمرسوم.

المادة69 :عندما تتم المصادقة على مخطط محلي للعمران لا يمكن عندئذ إنشاء مناطق للاستصلاح إلا داخل المناطق العمرانية أو التي سيجرى إعمارها مستقبلا والمضبوطة حدودها ضمن المخطط المحلي للعمران.

المادة 70 : كل إنشاء لمنطقة استصلاح بالتشاور تقوم به السلطة الإدارية يجب أن يسبقه بمدة شهرين وضع ملف الإنشاء تحت تصرف الجمهور.

المادة71 : يجوز لملاك القطع الأرضية الموجودة ضمن حدود هذه المنطقة أن يوجهوا اعتبارا من نشر العقد المنشئ لمنطقة الاستصلاح بالتشاور، إنذارا للشخص المكلف بالعملية أو الشخص الذي اتخذ مبادرة إنشاء المنطقة، للقيام باقتناء قطعهم الأرضية طبقا للشروط والآجال المحددة في القانون.

وستتحدد أحكام تنظيمية شروط إنشاء منطقة الاستصلاح بالتشاور.

الباب الرابع :حق الشفعة

المادة 72 : يجوز القيام في إطار انجاز المخطط المحلي للعمران بسن قانون للشفعة أو لنزع الملكية داخل حدود محيط التدخل العقاري.

المادة 73 : يجوز للوزير المكلف بالعمران أن يحدد عند الاقتضاء بمقرر بناء على طلب مبرر من العمدة المساحة التي يمكن فيها داخل البلديات المتوفرة على مخطط محلي للعمران ممارسة حق الشفعة ويحدد هذا المقرر ما إذا كان هذا الحق ممارسا من قبل الدولة أو من قبل البلدية. ويجوز للبلديات التابعة لمجموعة حضرية أن تفوض لها بالاتفاق مع هذا المجموعة كل أو بعض الصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا الفصل يجوز للوزير

المكلف بالعمران أن يحذف من حقل تطبيق حق الشفعة الحضرية التنازل عن الأحياء المجهزة وذلك ضمن مخطط للاستصلاح المفصل ولغاية اختتام العملية.

حقوق الشفعة الحضرية التي سنتها الدولة تبلغ للأشخاص المكلفين بتجزئة واستصلاح المنطقة المعنية وتعلق من مقرر الوزارة والبلدية مدة شهر.

المادة 74 : يعتبر كل تنازل مرهونا وبشكل مسبق، تحت طائلة البطلان بموافاة المتنازل أو موكله أو لصاحبه حق الشفعة بإعلان عن نيته في التصرف في ملكيته.

يتم إيداع الإعلان عن النية في التصرف لدى البلدية في ثلاث نسخ ويعطي عنه وصل ويوجه إلى البلدية ضمن رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام ويتضمن الاعلان عن النية المعلومات التالية:

- اسم المالك ولقبه وعنوانه إذا كان شخصا ماديا
- اسم المقر الرئيسي وعنوانه إذا كان المالك شخصا معنويا
- أسماء المالكين على الشيوع إذا كان المال مشاعا
- اسم الملكية وموقعها ونوعها ومساحتها إذا كان الأمر يتعلق بقطعة أرضية
- استخدام الملكية
- السعر
- إجراءات التسديد التسديد عينا ، الريع مدى الحياة
- التكاليف المفروضة على المقتني زيادة على السعر
- اسم المقتني ولقبه وصفته ومهنته
- الوجهة المزمعة للملكية

المادة : 75 يجب على صاحب حق الشفعة أن يبت في اقتناء الملكية أو الملكيات المعنية في اجل شهرين اعتبارا من تسلم الإعلان عن النية في التصرف في الملكية. ومع ذلك إذا اعتبر أن سعر العملية باهظ مقارنة مع سعر

السوق. فإن السعر يحدد بناء على طلب منه، كما في حالة الاسترداد بسبب الفائدة العمومية، ويعتبر صمت صاحب الحق الشفعة حتى انقضاء الشهرين المنصوص عليهما آنفا، بمثابة تخليه عن ممارسة حق الشفعة.

المادة76 : يجوز لصاحب حق الشفعة أن يبلغ للمالك:

أ. إما قراره بالتخلي عن ممارسته حق الشفعة

ب. إما قراره بالقيام بالاقتناء طبقا للسعر والشروط المقترحة.

المادة 77 : عندما يتخذ صاحب الملكية قرارا بممارسة حقه في الشفعة يتم تحرير عقد بالبيع أمام موثق في أجل ثلاثة أشهر لإثبات تحويل الملكية بالسعر والشروط المبينة في إعلان صاحب الملكية عن نيته في التصرف أو عند الاقتضاء بالسعر والشروط التي تحددها المحاكم المختصة في مجال الاسترداد بسبب الفائدة العمومية.

المادة78 : التنازل عن قطعة أرضية أو عن عمارة أو عن جزء من عمارة في منطقة أو مناطق الشفعة يخضع لحق لشفعة أذا كان هذا الأخير قائما.

ويجوز للوزير المكلف بالعمران أن يوسع حق الشفعة ليشمل:

- كل سكن موجود في الملكيات المشتركة
- كافة الحقوق الاجتماعية التي تخول منح عمارة على وجه الاشتراك أو التمتع أو منح جزء منها سواء كانت العمارة مبنية أو غير مبنية.
- كافة الحقوق المشاعة الممنوحة لأحد الشركاء في الملكية على الشيوع.

المادة 79 : لا تجوز ممارسة حق الشفعة تحت طائلة البطلان إلا لإنجاز المسائل التالية ضمن المصلحة العامة:

- التجهيزات أو البنى التحتية العامة
- المساحات العمومية
- عملية الاستصلاح
- السكن الاجتماعي
- عمليات المحافظة على التراث أو على البيئة.

المادة 80 : إذا لم يحقق في ظرف ثلاث سنوات الهدف الذي لأجله تم الحصول على الملكية عن طريق الشفعة يجوز للبائع أن يطلب استعادة الملكية المحصول عليها بالشفعة:

الباب الخامس-القواعد المتعلقة بالبناء

الفصل الأول :رخصة البناء

المادة 81 : يجب الحصول على رخصة البناء قبل إنجاز:

- أي بناء بالمواد المتينة الصلبة تزيد مساحته على عشرة أمتار مربعة وارتفاعه عن مترين سواء كان بأساس أو بغير أساس.
- كافة الأشغال الهادفة إلى تعديل بناء قائم من تلك البنايات المشار إليها في النقطة السابقة تعديلا يترتب عليه تغيير وجهته أو منظره الخارجي أو حجمه أو استحداث مستويات أخرى إليه.

ومع ذلك فإن الحصول على رخصة للبناء غير ضروري للقيام بالأشغال والمنشآت المذكورة في المادة 94 أدناه.

المادة 82 : تتولى الدولة الممثلة من قبل الوالي أو الحاكم التحقيق في رخصة البناء وتسليمها.

المادة 83 : يتولى المستفيد من السند العقاري أو من رخصة الحيازة إيداع طلب رخصة البناء في ثلاث نسخ لدى البلدية ويتسلم عنه إيصالا أو يرسل الطلب للبلدية ضمن رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام.

ويوضح الطلب هوية صاحبه ومالك القطعة وطبيعة الأشغال المزمعة والهدف من البناء .ويصحب الطلب بالمستندات الإثباتية التالية:

- نسخة من رخصة الحيازة أو من السند العقاري
- مخطط للوضعية يحدد موقع القطعة في الحي ووجهتها
- مخطط كتلة إجمالي مبينا على ثلاثة أبعاد ومحددا لواقع البيانات على القطعة وأبعاد القطعة؛
- مذكرة وصفية للأشغال تبين طبيعة المواد الظاهرة المنصوص عليها وتبين شكلها ولونها؛

- مشروع معماري مطابق لقواعد الفن، ومصحوبا بدراسة للبنية، عن كل بناية يزيد على(ر1 +).

يتم إعداد الشكلية النموذجية لطلب الرخصة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالعمران.

ويعلق إعلان بطلب رخصة بناء لدى البلدية ولدى مقر الإدارة الجهوية خلال خمسة عشر يوما من إيداعه. وسيحدد قرار من الوزير المكلف بالعمران المعلومات التي سيحتوي عليها هذا الإعلان.

المادة 84 : تبلغ مدة التحقيق في طلب رخصة البناء شهرين .ولا تبدأ هذه المدة إلا بعد إيداع الملف الكامل وفي الحالة العكس يطلب من المعني إكمال ملفه خلال الخمسة عشر يوما التي تلي إيداع طلبه ويجوز تمديد هذا الأجل بشهر بقرار مبرر من السلطة المكلفة بالتحقيق.

المادة85 : يحيل العمدة طلب رخصة البناء إلى السلطة المختصة خلال الأسبوع الذي تم إيداعه فيه لدى البلدية وتطلب السلطة المعنية تأشيرة المصالح والهيئات المهتمة بالمشروع ثم تقوم بالتحقيق في طلب الرخصة بالتنسيق الوثيق مع العمدة ومع مصالح البلدية المختصة.

المادة 86 : تطلب تأشيرة المصالح التالية في إطار دراسة طلب الرخصة:

- المديرية المكلفة بالعمران والإسكان أو ممثليها الجهوية؛
- المديرية المكلفة بالأملاك العمومية أو ممثليها المحلية؛
- عمدة البلدية المعنية.

للحصول على الرخصة لا بد من آراء متطابقة ومبررة من عمدة البلدية والمديرية المكلفة والإسكان.

المادة87 : تمنح رخصة البناء عندما تكون أشغال البناء المزمعة مطابقة للأحكام التشريعية والتنظيمية لها أو للمخطط المحلي للعمران بصفة خاصة أو الاستصلاح

المفصل على مستوى البلديات المتوفرة على ذلك المخطط أو للنظام الوطني للعمران على مستوى البلديات الأخرى، وفي مجال البناء والسكن وإحياء القطع الأرضية والاستفادة من الشبكات، ومع ذلك يجوز رفض رخصة البناء عندما تكون متعلقة بقطعة أو بقطع أرضية توجد

ضمن حقل عملية ذات نفع عمومي.

يجوز أن تشفع رخصة البناء ببيانات خاصة تتعلق بواجبات قانونية أو تنظيمية سارية المفعول ويكون المستفيد عندئذ ملزما باحترامها.

المادة 88 : تصدر رخصة البناء عن طريق مقرر من السلطة الإدارية المختصة يعلق مدة شهرين لدى البلدية، وفي مقر الإدارة الإقليمية المختصة وتبلغ لصاحب الطلب الذي يجوز له أن يبدأ في الأشغال بمجرد ما يبلغ بالرخصة.

تشكل رخصة البناء حق حقيقيا يرتبط بالقطعة الأرضية ولا يرتبط بالشخص الذي يملكها. وعليه يجوز لكل شخص له مصلحة في الرخصة أن يطلب تحويلها مدة صلاحيتها، ويكون ذلك بموافقة مالكها، يحرر طب التحويل على أساس المعلومات الواردة في شكلية نموذجية تعد بقرار من الوزير المكلف بالعمران وتودع في ثلاث نسخ لدى البلدية مقابل إيصال أو ترسل لها ضمن رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام.

وعندما يستكمل الطلب يصدر به مقرر من السلطة الإدارية المعنية في ظرف شهر ويعلق المقرر المخول للاستفادة من الرخصة لدى البلدية وفي مقر الإدارة الإقليمية المختصة مدة شهرين.

المادة 89 : تبقى رخصة البناء صالحة لمدة سنة شريطة الشروع في أشغال معتبرة خلال هذه الفترة. وفي الحالة العكس تعتبر الرخصة لاغية كما تعتبر لاغية كذلك إذا توقفت الأشغال بعد ذلك لمدة تزيد عن سنتين.

ويجب أن تعلق فوق القطعة الأرضية علامة تدل على رخصة البناء مدة الأشغال تعليقا ظاهرا وسيحدد قرار من الوزير المكلف بالعمران محتوى هذه البيانات الذي يعتبر تعليقها إلزاميا.

يجوز طلب رخصة تعديلية للبناء ومنحها مدة صلاحية الرخصة الأولى من اجل اخذ ما لحق بالبناء من تغيرات طفيفة بعين الاعتبار، يودع طلب الرخصة في ثلاث نسخ لدى البلدية ويعطى عنه وصل أو يرسل إليها برسالة مضمونة مع وصل بالاستلام. ويحقق الوالي في الطلب في اجل شهرين اعتبارا من إيداعه ويتطلب إصدار رخصة التعديل نفس الرأي المطابق الذي يتطلبه إصدار رخصة البناء ولا يجوز إصدار الرأي المطابق إلا بمقرر صريح من الوالي ويعلق مقرر الوالي مدة شهرين لدى البلدية ولدى مقر الإدارة الجهوية.

المادة90 : يقوم المستفيد من رخصة البناء خلال ثلاثين يوما من استكمال الأشغال بإحالة إعلان للبلدية باستكمال الأشغال يكون متطابقا مع رخصة البناء وفي ثلاث نسخ وعلى الشكل الوارد في قرار الوزير المكلف بالعمران وتكون الإحالة عن طريق رسالة مضمونة مع وصل باستلام أو إيداع مقابل إيصال.

وفي حالة انجاز الأشغال بمساعدة مهندس معماري فإن هذا الأخير يعلن عن مطابقة الأشغال المنجزة مع رخصة البناء وذلك يوضح توقيعه على إعلان إكمال الأشغال.

يحيل العمدة الإعلان الخاص بإكمال الأشغال إلى السلطة الإدارية المختصة خلا أسبوع من إيداعه لدى البلدية ويكون أمام السلطة الإدارية المختصة عندئذ فترة قدرها ثلاثون (30) يوما اعتبارا من تسلم هذا الإعلان، لإصدار

بالمطابقة ولا يجوز منح الإفادة إلا بمقرر من السلطة الإدارية بعد استشارة المصالح الفنية المختصة في الوزارة المكلفة بالعمران. ويعلق المقرر القاضي بتسليم الإفادة لدى البلدية أو في مقر الإدارة الإقليمية المختصة مدة شهرين.

وتقوم إفادة المطابقة، العمدة وفقا لترتيبات المدونة الحالية والنظم المطبقة في مجال البناء مقام رخصة السكن إذا كان البناء معهودا للسكن كما أنها تسمح بدخول الجمهور والعمال إذا كان البناء معهودا للتجارة أو للصناعة.

المادة 91 : يجوز لمصالح الوزارة المكلف بالعمران أو البلدية أن تتأكد من السندات وفي عين المكان من تطابق البناء مع مقتضيات رخصة البناء وذلك في كل وقت وفي اجل سنتين اعتبارا من تسلم الإعلان باستكمال البناء.

المادة 92 : يجوز للوزير المكلف بالعمران أن يقوم بمبادرته الخاصة آو، عند الاقتضاء، بناء على طلب من العمدة، بمطالبة المحكمة المختصة بالأمر بهدم كل بناء يخضع لرخصة بناء وينجز بدونها أو تجاهلا بمقتضياتها وذلك خال ثلاث سنوات اعتبارا من تسلم الإعلان بإكمال الأشغال.

الفصل2-الإعلان عن الأشغال

المادة : 93 يخضع البناء أو الأشغال المعددة في المادة 94 أدناها لإعلان مسبق وتعفى بناء على ذلك من رخصة البناء.

كما أن هذا البناء وتلك الأشغال تبقى خاضعة للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها في مجال أشغال الأراضي وفي مجال البناء.

المادة : 94 البنايات والأشغال المعفاة من رخصة البناء الخاضعة للإعلان المسبق بالأشغال هي كالآتي:

- الأشغال المحاطة بسر الدفاع الوطني
- الأشغال أو أعمال البناء المعادة على صروح وعمارات عمومية أو إدارية
- المنشآت والآليات الضرورية لسير المرافق العمومية من ميناء ومطارات وطرق وسكك حديدية أو نهرية وشبكات عمومية.
- أشغال الجص
- البناء بالمواد الصلبة (أقل من عشرة أمتار مربعة وبارتفاع لا يزيد عن مترين)

- الأشغال الخاصة بإقامة عمارات قابلة للتفكيك والتي ليست من المواد الصلبة (خاصة الحجرات المدرسية القابلة للتفكيك أو المستوصفات أو مراكز الإغاثة أو المساكن الخفيفة القابلة للتفكيك).
- أعمال البناء أو الأشغال المتعلقة بالمسابح غير المغطاة و أبنية الزجاج التي تستنبت فيها البنايات
- الأشغال الأقل أهمية والمتعلقة بالبناء بالمواد الصلبة مثل تلك التي تتناول تعديلات ووضع غماء وواجهات زجاجية أو غيرها ونوافذ وشرف ومرائب و ورشات أو أقفاص للمصعد والتي لا تنشأ عنها بأي حال من الأحوال مساحة ارض جديدة للبناء أو لا تضيف سوى مساحة ارض للبناء لا تتعدى عشرة أمتار مربعة.

المادة 95 : يقوم مالك القطعة الأرضية أو المستفيد من السند العقاري الذي يخول له البناء أو يقوم وكيلهما بإيداع إعلان بالأشغال في ثلاث نسخ لدى البلدية مقابل وصل أو يرسله ضمن رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام، وذلك في حالة الأشغال وعمليات البناء المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.

يبين هذا الإعلان هوية المصرح والمالك وموقع القطعة الأرضية وسماحتها وطبيعة الأشغال المزمعة والغاية من البناء. ويصحب بنسخة من السند العقاري أو من رخصة الحيازة ومخطط موقع القطعة الأرضية يحدد موقعها في الحي ووجهتها يصحب ببيان وصفي موجز عن الأشغال المزمعة والمواد المستخدمة.

وسيتم عن طريق قرار من الوزير المكلف بالعمران يحدد الشكلية النموذجية للإعلان عن الأشغال ويعلق أشغال بإعلان لدى البلدية خلال خمسة عشر يوما من إيداعه وسيتخذ الوزير المكلف بالعمران قرارا يحدد بالبيانات التي ستكتب في هذا الإشعار.

المادة 96 : تتولى الدولة ممثلة من قبل الوالي أو الحاكم التحقيق في الإعلان عن الأشغال.

المادة 97 : تبلغ مدة التحقيق في الإعلان عن الأشغال شهرا وتبدأ اعتبارا من إيداع الملف الكامل وفي حالة العكس يطلب من صاحب الطلب أو يكمل ملفه في الأيام العشرة الموالية لإيداع الملف. ويجوز تمديد هذا الأجل بخمسة عشر يوما على الأكثر بقرار مبرر من السلطة المكلفة بالتحقيق.

يسمح بالأشغال المعلن عنها ما لم تكن ثمة معارضة صريحة ومبررة من السلطة المختصة قبل انقضاء اجل التحقيق الممدد عند الاقتضاء.

المادة 98 : يحيل العمدة للسلطة الإدارية المختصة الإعلان عن الأشغال خلال أسبوع إيداعه لدى البلدية وتستشير السلطة الإدارية المختصة المصالح والهيئات المعنية بالمشروع وتتولى التحقيق في الإعلان عن الأشغال بالتعاون الوثيق مع العمدة ومصالح البلدية المعنية.

المادة 99 : يعد الوزير المكلف بالعمران مقررا يتضمن لائحة المصالح والهيئات المعنية المشار إليها في المادة السابقة. يحدد هذا المقرر المصالح والهيئات المعنية التي يفرض رأيها المطابق ترخيص في الأشغال وتلك التي يكتسي رأيها طابعا استشاريا.

المادة 100 : يجب أن يرخص بالأشغال إذا كانت مطابقة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وخاصة المخطط المحلي للعمران أو مخطط الاستصلاح المفصل لدى البلديات المتوفرة عليه أو للنظام الوطني للعمران لدى البلديات الأخرى وفي مجال البناء والسكن وإحياء الأراضي والنفاذ إلى الشبكات.

يمكن مع ذلك الاعتراض على الأشغال عندما تكون على قطع أرضية ضمن نطاق عملية ذات نفع عمومي.

المادة 101 : يصدر التصريح الصريح بالأشغال عن طريق مقرر من السلطة الإدارية المختصة. ويعلق المقرر المعني لدى البلدية وفي مقر الإدارة الإقليمية المختصة مدة شهرين ويبلغ لصاحب الطلب. ويجوز لهذا الأخير أن يشرع في الأشغال فور تسلم الإبلاغ.

يجوز أن تشفع الرخصة الصريحة للأشغال بمقتضيات خاصة مرتبطة بواجبات قانونية أو تنظيمية جاري بها العمل ويفرض احترامها عندئذ على المستفيد.

المادة102 : يبقى الترخيص الصريح بالأشغال صالحا مدة سنة شريطة القيام، أثناء هذه الفترة، بأعمال ملموسة وفي حالة العكس فإنها تصبح لاغية كما تصبح لاغية أيضا في حالة توقف عن الأشغال بعد ذلك مدة تزيد على سنتين.

يجب أن تعلق لافتة ظاهرة فوق القطعة الأرضية طيلة فترة الأشغال وسيحدد قرار من الوزير المكلف بالعمران العبارات التي ترد في هذه اللافتة الإلزامية.

المادة 103 : يجوز للمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالعمران وتلك التابعة للبلدية أن تقوم في كل وقت طيلة استمرارية الأشغال ولمدة سنة بعد استكمال الأشغال بالتأكيد بالمستندات وفي عين المكان من مطابقة البناء مع التعليمات الواردة في الرخصة أو في الإعلان.

المادة 104 : يجوز للوزير المكلف بالعمران أن يقوم بمبادرته الخاصة أو، عند الاقتضاء، بطلب من العمدة بمطالبة المحكمة المختصة بالأمر بهدم كل بناء يستلزم الإعلان عن الأشغال فيه ومع ذلك ينجز دونما إعلان أو تجاهلا للتعليمات الواردة في الترخيص في ظرف ثلاث سنوات اعتبارا من استكمال الأشغال أو من أول معاينة لها.

الفصل 3 : رخصة الهدم

المادة105 :كل عمل يستهدف الهدم الكامل آو الجزئي لعمارة محمية بسبب فائدتها التاريخية أو المصنفة أو لعمارة واقعة في منطقة محمية بسبب فائدتها التاريخية آو مصنفة يجب أن تحصل قبل الهدم على رخصة لذلك، ويعتبر بمثابة هدم القيام بعمل يترتب عليه إزالة للعمارة المعنية أو تغيير لمظهرها أو جعل استخدامها غير ممكن أو خطيرا.

المادة 106 : تتولى الدولة ممثلة من قبل الوالي أو الحاكم دراسة رخصة الهدم وإصدارها.

المادة 107 : يودع طلب الترخيص في الهدم من قبل مالك البناية أو شخص يتوفر على سند يؤهله لإنجاز الأشغال أو من قبل موكلهما معا. ويتم الإيداع لدى البلدية في ثلاث نسخ مقابل إيصال أو ضمن رسالة مضمومة مع وصل بالاستلام.

ويحدد الطلب هوية كاتبه ومالك العمارة والشروط الحالية لاستخدام العمارة وطبيعة أشغال الهدم المزمعة و أسبابها كما أنه يصحب بالوثائق التالية:

- مخطط الموقع.
- مخطط كتلة للبنايات التي ستهدم أو التي سيحتفظ بها .

يتم بقرار من الوزير المكلف بالعمران إعداد الشكلية النموذجية لطلب الترخيص بالهدم.

يعلق إشعار بطلب رخصة الهدم لدى البلدية أو لدى مقر الإدارة الإقليمية المختصة خلال خمسة عشر يوما من إيداعه وسيحدد قرار من الوزير المكلف بالعمران البيانات التي ستدرج في هذا الإشعار.

المادة 108 : مدة التحقيق في طلب رخصة الهدم ثلاثة أشهر ولا تبدأ هذه المدة بعد إيداع الملف الكامل وفي حالة العكس يطلب من صاحب الطلب إكمال ملفه خلال خمسة عشر يوما من إيداع طلبه.

ويمدد هذا الأجل بشهر على الأكثر بقرار مبرر من السلطة المكلفة بالتحقيق.

ويجوز منح رخصة الهدم إلا بمقرر من السلطة الإدارية المختصة.

المادة 109 : يحيل العمدة للسلطة الإدارية المختصة طلب رخصة الهدم خلال الأسبوع الذي تم إيداعه فيه لدى البلدية وتستشير السلطة الإدارية المختصة المصالح والهيئات المعنية بالمشروع وتحقق في طلب الهدم بالتنسيق الوثيق مع العمدة ومصالح البلدية المعنية.

المادة 110 : تعد المصالح والهيئات المهتمة المشار إليها في المادة السابقة بمقرر من الوزير المكلف بالعمران. ويحدد هذا المقرر كذلك المصالح والهيئات المعنية التي تعتبر

موافقتها ضرورية لإصدار رخصة الهدم وتلك التي يكتسي رأيها طابعا استشاريا محضا.

المادة 111 : يجوز أن يشفع الترخيص في الهدم بخدمات خاصة مرتبطة بواجبات قانونية أو تنظيمية جار بها العمل أو بضرورات تتطلبها المحافظة على التراث ويفرض عندئذ على المستفيد احترامها.

المادة 112 : تصدر رخصة الهدم عن طريق مقرر من السلطة الإدارية المختصة يعلق لدى البلدية ولدى مقر الإدارة الإقليمية المختصة مدة شهرين ويبلغ لصاحب الطلب الذي يجوز له فور تلقي الإبلاغ الشروع في تنفيذ الأشغال.

المادة 113 : تبقى رخصة الهدم صالحة مدة خمس سنوات شريطة أن يشرع خلال هذه المدة في جزء معتبر من الأشغال المنصوص عليها في الرخصة وتصبه الرخصة لاغية في حالة العكس أو في حالة توقف الأشغال بعد ذلك لمدة أكثر من خمس سنوات.

يجب أن تعلق على القطعة الأرضية علامة تدل بوضوح على رخصة الهدم وذلك طيلة فترة الأشغال وسيحدد قرار من الوزير المكلف بالعمران العبارات التي ستكتب في اللوحة الواجب تعليقها.

المادة 114 : يجوز لمصالح الدولة والبلدية أو تقوم في كل وقت طيلة فترة الأشغال بالتأكيد في عين المكان من مطابقة الأشغال مع متطلبات رخصة الهدم.

الباب السادس :الرقابة والعقوبات

المادة 115 : يحظر القيام بأشغال البناء أو تعديل أو هدم بناية في التجمعات الحضرية المحددة في المادة 1 الفقرة2 :أعلاه إذا كانت تلك الاعمال لا تحترم أحكام هذه المدونة. يعاقب بغرامة تتراوح ما بين (100000) وأربعمائة ألف (400000) أوقية كل شخص يقوم بأشغال أو يعدل أو يهدم بناية مخالفة لأحكام هذه المدونة لترتيبات النصوص المطبقة لها. وفي حالة العودة تضاف إلى الغرامة عقوبة بالسجن من شهر إلى شهرين.

المادة 116 : يتولى معاينة مخالفات أحكام هذه المدونة ضباط الشرطة القضائية وكافة الموظفين أو وكلاء الدولة والجماعات المحلية المنتدبين من قبل الوزارة المكلفة بالعمران والمحلفين لهذا الغرض.

المادة 117 :المحاضر المعدة من قبل الوكلاء المعينين في المادة تحال بعد معاينة المخالفات بأصلها ومعه نسخة إلى الوزارة المكلفة بالعمران.

وفي حالة انجاز بناء مخالف لأحكام هذه المدونة يجب على الوزير المكلف بالعمران أو ممثله أن يأمر بإيقاف الأشغال تلقائيا.

المادة 118 : يجوز لكل رابطة تستهدف المحافظة على موقع طبيعي أو معماري تمارس، متى اعترف لها بالنفع العمومي، الحقوق المعترف بها للطرف المدني فيما يتعلق بالمخالفات الملاحظة.

المادة 119 : الفنيون الذين يعدون مخططات العمران أو التجديد أو ينجزون مشاريع الاستصلاح ملزمون بحفظ السر المهني.

يعاقب على انتهاك السري المهني طبقا لأحكام المدونة الجزائية.

المادة 120 : يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن تأمر بإصلاح أو هدم الحيطان آو المباني أو العمارات متى كانت مهددة بالخراب وكان انهيارها يعرض السلامة للخطر أو، بصفة عامة متى كانت لا تتوفر فيها معايير الصلابة المطلوبة.

ويجوز إصدار الأمر بتجصيص الواجهات متى كان مظهر هذه الأخيرة غير جمالي بل ويتسم بالعتاقة. عندما لا يقوم المالك، بعد تلقيه الإنذار، بإصلاح أو هدم البناية المهددة بالخراب فإنه يتعرض لغرامة من(200000) مائتي ألف إلى أربع مائة ألف (400000) أوقية وللسجن مدة شهر أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المدونة الجزائية.

وسيحدد مرسوم، عند الحاجة، إجراءات تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالمباني المهددة بالانهيار.

المادة 121 : القيام بتقسيم الأرض قبل الحصول على رخصة أو عدم مراعاة الأوامر الواردة في رخصة التقسيم يستوجب غرامة تتراوح ما بين 50000 و 100000 0أوقية والسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو إحدى العقوبتين فقط. ويتعرض لنفس العقوبات الفنيون أو المقاولون أو الأشخاص الآخرون الذين يساهمون في إنجاز التقسيم المذكور. فالبيع أو الكراء المتعلق بالقطع الأرضية الواقعة ضمن هذا التقسيم باطل وعديم الأثر دون ما مساس بالمتابعات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وخاصة في ما يتعلق بالعطل وضرر والاسترداد.

المادة 122 : يعاقب بغرامة قدرها 50000 أوقية كل شخص لا يقوم بالإعلان عن طريق الإلصاق المشار إليه في الفقرة 2 :المادة 89 :من الفقرة 2 :من المادة 102 :والفقرة 2 :من المادة 113 :من هذه المدونة.

المادة 123 : يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 100000 و 200000 أوقية وبالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يعرقل ممارسة الحق المعترف به للسلطة الإدارية المختصة في القيام بزيارة الأماكن أو القيام بالتدقيقات التي تراها ضرورية لمطابقة البناء مع التعليمات الواردة في رخصة البناء أو لمطالبة الأشغال مع رخصة الهدم.

المادة 124 : يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50000 و 100000 أوقية وبالسجن من شهرين إلى أربعة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص ينجز بنايات أو منشآت أو يشرع فيها أو يأمر بإنجازها أو بالشروع فيها أو يقوم بتعديلها أو يأمر بتعديلها دونما رخصة للبناء أو مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.

ويتعرض لنفس العقوبات المهندسون المعماريون أو الفنيون أو المقاولون أو أي شخص آخر يساهم في انجاز تلك البنايات أو المنشآت.

وعندما تكون البنايات أو المنشآت قد شرع فيها أو تم انجازها في منطقة غير تصبح الغرامة من500000 و 1000000 أوقية مع السجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 125 : يجوز للإدارة أن تقوم تلقائيا بعد توجيه الإنذار بهدم الأمكنة واصلاحها على نفقة المعنى بعد اعداد وصف حضوري للممتلكات التي ستهدم:

-عندما يكون البناء مشيد على قطعة أرضية دونما حق أو قطعة أرضية للدولة آو لجماعة عمومية أو في منطقة من الأملاك الوطنية تناولتها خطة استصلاح.

-عندما يتعلق الأمر ببناية مشيدة بالمواد الهشة في حالة مؤسسات تتلقى الجمهور يجوز للإدارة أن تسحب أو أن تعلق رخصة الافتتاح والأمر تلقائيا بالإغلاق إما في اجل شهرين إذا كان الإنذار لم يحترم وإما فورا إذا كان من شأن المخالفة أن تضر بسلامة الجمهور.

المادة 126 : تثار مسؤولية الدولة في الحالة الواردة في المادة 125 بشأن فتح الأمكنة أو هدمها أو إصلاحها متى صدر قرار قضائي نهائي يسجل عدم وجود الجنحة أو عدم شرعية القرار الإداري الذي أمر بالهدم أو بالإغلاق.

المادة 127: يعاقب بغرامة من 500000 إلى 1000000 أوقية وبالسجن من ستة أشهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين فقط دون ما مساس بالمتابعات من اجل استرداد القطع المذكور وتعويض العطل والضرر كل شخص باع قطعا أرضية من أملاك الدولة أو الجماعات المحلية.

وفي حالة العودة إلى المخالفة تجوز مضاعفة هذه العقوبات.

الباب السابع :أحكام انتقالية

المادة 128 : تستمر المصالح المختصة التابعة للإدارة في دراسة ملفات البناء طبقا للقواعد المعمول بها لغاية إعداد مدونة للبناء.

المادة 129 : وفي انتظار المصادقة على إطار تنظيمي شامل لتطبيق هذه المدونة سيتم العمل بنظام عام مبسط للعمران يصادق عليه بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالعمران والإسكان الوزير المكلف باللامركزية والاستصلاح الترابي والوزير المكلف بالمالية.

الباب الثامن :أحكام نهائية

المادة 130 : تلغي أحكام هذا القانون كافة الأحكام السابقة المخالفة لها.

□